

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 552/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
นาย สุคงหรืออ้วน แซ่ลี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69

ผู้เสียหายที่ 1 กับจำเลยมีสาเหตุกันอยู่ก่อนแล้วแต่หลังจากนั้นผู้เสียหายที่ 1 กับจำเลยก็แยกกันไปสาเหตุครั้งแรกจึงสิ้นสุดไปแล้ว เมื่อต่อมาผู้เสียหายที่ 1 พาส.มาพบจำเลยในลักษณะที่ฝ่ายผู้เสียหายที่ 1 มีจำนวนมากกว่าแล้วผู้เสียหายที่ 1 เข้าตบหน้าจำเลยอันเป็นการประทุษร้ายต่อจำเลยเช่นนี้ จำเลยย่อมมีสิทธิป้องกันตัวได้ แต่การที่จำเลยใช้ปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงยิงผู้เสียหายที่ 1 ถึง 2 นัด โดยเฉพาะการยิงนัดที่ 2 ในขณะที่ผู้เสียหายที่ 1 ได้วิ่งหนีไปแล้ว การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 288 และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาไม้อาวุธปืนและพาอาวุธปืนส่วนข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 และมาตรา 72 จำคุก 6 ปี ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ฐานมีอาวุธปืนจำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืน จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพขอหามีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกฐานมีอาวุธปืน 6 เดือน ฐาน พาอาวุธปืน 3 เดือน รวมจำคุก 6 ปี 9 เดือน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80, 72 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเหตุบันดาล โทสะลงโทษจำคุก 2 ปี ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่ง ในสาม คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน รวมกับ โทษจำคุกฐานมีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนคงจำคุก 2 ปี 1 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็น ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาข้อเดียวว่า ผู้เสียหายที่ 1 ได้นำพรรคพวกมาตบ หน้าและทำร้ายจำเลย จำเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย เป็นการป้องกันโดยชอบด้วย กฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ข้อนี้ ผู้เสียหายที่ 1 เบิกความเป็น พยานโจทก์ว่า ก่อนเกิดเหตุใช้มือผลักหน้าจำเลย จำเลยชักอาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่ 1

ผู้เสียหายที่ 1 หันหลังวิ่งหนีระหว่างวิ่งได้ยินเสียงปืนดังอีก 1 นัด นายสถาพร สารเพชรพยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่า ผู้เสียหายที่ 1 เดินเข้าไปตบหน้าจำเลยทันทีโดยไม่ได้มีการพูดคุยกัน จำเลยชักอาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่ 1 จำนวน 1 นัด ผู้เสียหายที่ 1 กลับหลังวิ่งไปทางถนนใหญ่ จำเลยบรรจุกระสุนแล้วไล่ตามผู้เสียหายที่ 1 และมีเสียงปืนดัง 1 นัด นายวิจิต ดันสกุลเบิกความเป็นพยานโจทก์ทำนองเดียวกัน ร้อยตำรวจเอกปรีชาพล นะลิขานพนักงานสอบสวนเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธโดยให้การว่าขณะจำเลยกำลังนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์เพื่อดูภาพยนตร์มีชายวัยรุ่น 2 คนขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาแล้วกระแทกกับรถจำเลย จำเลยทราบชื่อภายหลังว่าผู้ขับคือนายกำพล จำเลยจึงพูดว่ามึงกระแทก รถกูทำไมนายกำพลลงจากรถแล้วพูดว่า ทำไมจะกระแทกไม่ได้และให้รออยู่แล้วจะไปตามพรรคพวกมา ต่อมานายกำพลได้พาพรรคพวกมาชกต่อยจำเลย พวกนายกำพลได้ชักอาวุธมีดปลายแหลมออกมาจะแทงจำเลย จำเลยจึงได้ชักอาวุธปืนลูกซองพกออกจากเอวด้านขวาแล้วยิงนายกำพลไป 2 นัด จะถูกหรือไม่ ไม่ทราบ แต่ขณะที่จำเลยไล่ยิงนายกำพล นายกำพลได้วิ่งไปทางถนนใหญ่ เห็นว่า ตามคำให้การของจำเลยดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับคำเบิกความของพยานโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้เสียหายที่ 1 กับจำเลยมีสาเหตุกันอยู่ก่อนแล้ว แต่หลังจากนั้นผู้เสียหายที่ 1 กับจำเลยก็แยกกันไป สาเหตุครั้งแรกจึงสิ้นสุดไปแล้วเมื่อต่อมาผู้เสียหายที่ 1 พานายสถาพรมาพบจำเลยในลักษณะที่ฝ่ายผู้เสียหายที่ 1 มีจำนวนมากกว่า แล้วผู้เสียหายที่ 1 เข้าตบหน้าจำเลยอันเป็นการประทุษร้ายต่อจำเลยเช่นนี้ จำเลยย่อมมีสิทธิป้องกันตัวได้ แต่การที่จำเลยใช้ปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงยิงผู้เสียหายที่ 1 ถึง 2 นัด โดยเฉพาะการยิงนัดที่ 2 ในขณะที่ผู้เสียหายที่ 1 ได้วิ่งหนีไปแล้ว การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 69 ซึ่งศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ศาลฎีกาเห็นว่าโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 กำหนดไว้เหมาะสมแล้ว

พินาศกษะแก้เป็นว่า จําลยมีควมผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80, 69 นอกลงที่แก้ให้เป็นไปตามคำพินาศศาสลอุทธรณัภาด 3

(สฤตยั ไพเราะ-ม.ล.ณลิมชัย เกษมสันต์-จุมพล ณ สงขลา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พินาศศาสลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ